

1502493-64.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS FERREIRA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ELIAS FERREIRA DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502493-64.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502493-64.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS FERREIRA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ELIAS FERREIRA DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia aos 27 de outubro de 2021, por volta das 09h20, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, nas cercanias do Fórum de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 114 porções de maconha e 11 pinos de cocaína, substâncias que causam dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls.56), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita (fls. 84/85).

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 102/104).

Tanto perante a autoridade policial como em juízo o acusado confessou os fatos.

Disse que estava vendendo drogas há três semanas e está muito arrependido.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

Os GCM's Péricles e Alan, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam realizando patrulhamento de rotina com seu colega de serviço Péricles, na Av. Des. Dr. Eduardo Cunha de Abreu, na altura da comunidade "Vila Municipal" - conhecido ponto de venda de drogas e próximo ao Fórum de Carapicuíba, quando visualizaram na via denominada "5" alguns indivíduos com mochilas nas costas, os quais ao notarem a aproximação policial correram. Contudo, o réu foi detido. Ele trazia consigo uma mochila, ao realizarem uma revista localizaram em seu interior cento e quatorze porções de maconha, onze eppendorfs contendo cocaína e o valor de R\$ 93,00 em dinheiro "trocado". Ao ser indagado o suspeito confessou que estava ali desde a noite anterior vendendo drogas. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os agentes descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, estando o depoimento corroborado pela confissão judicial do acusado.

Também, há se reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, consoante a colheita da prova oral, o tráfico ocorreu nas proximidades do Fórum desta Voamrca.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade e da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Terceira fase: Ante a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, conforme fundamentação acima, aumento a pena de 1/6, perfazendo o total de 06(seis) anos de reclusão e 600 (seicentos) dias-multa.

Por outro lado, o réu faz jus à redução prevista no § 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06. Com efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado.

Ele confessou os fatos, o que demonstra intuito de colaborar com a justiça e arrependimento. Tem 18 anos e é primário. Além disto, a quantidade de droga não era expressiva para esta Comarca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 02 anos de reclusão e 200 dias-multa

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU ELIAS FERREIRA DE SOUZA, RG: 60660272, nascido em 14/07/2003, filho de ELIEL SOUZA SANTOS e ELIELMA FERREIRA DA SILVA, como incurso no artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Considerando a quantidade da pena imposta, e também o regime de seu cumprimento, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, assim, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA